

Darlehensvertrag		Zur bankinternen Bearbeitung Nr. 4011065041/ET
Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 134652043	Rechnungsnummer gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 4 UStG 4011065041/17.06.2019	
Umsatzsteueroption		
Darlehensnehmer (Name, Anschrift, Geburtsdatum) Firma Windpower Lamstedt GmbH & Co. KG Sönke-Nissen-Koog 58 25821 Reußenköge G.-Dat.: 03.03.2014		Bank VR Bank Nord eG Friedrich-Ebert-Straße 9 24937 Flensburg

Darlehensnehmer und Bank schließen folgenden Vertrag:

1 Höhe des Darlehens

Die Bank stellt dem Darlehensnehmer ein Darlehen zur Verfügung in Höhe von

EUR 6.039.064,16

Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, das Darlehen bis spätestens zum 25.05.2020 abzunehmen.

2 Verwendungszweck

Ablösung Finanzierungen Nr. 328/6105365/20, 328/6105365/23 und 328/6105365/24 bei der Commerzbank AG:

Errichtung und Inbetriebnahme von 8 Enercon WEA des Typs Enercon E70 E4 mit jeweils 2,0 MW Nennleistung auf gepachteten Flächen in Lamstedt / Niedersachsen

3 Konditionen

3.1 Sollzinssatz: Das Darlehen ist ab dem Tag der Auszahlung mit 1,200000 % jährlich zu verzinsen.

Dieser Sollzins wird wie folgt berechnet: Der Monat wird mit 30 Tagen und das Jahr mit 360 Tagen berechnet (30/360).

Dieser Sollzinssatz ist gebunden bis zum Ende der Vertragslaufzeit.

Die Sollzinsen werden aus dem jeweiligen Darlehenssaldo berechnet.

Die Sollzinsen sind fällig am 30. eines jeden Monats.

3.2 Auszahlung

Das Darlehen wird zu einem Auszahlungskurs von 100,000000 % zugunsten Konto

IBAN _____ ausgezahlt.

Das Disagio wird verrechnet

bis zum Ende ☐ der Darlehenslaufzeit

☐ der Sollzinsfestschreibung

und beträgt

EUR _____

Es ist fällig: ☐ in voller Höhe bei Auszahlung des Darlehens oder eines ersten Teilbetrags

☐ anteilig bei jeder Teilauszahlung

☐ unabhängig vom Tag der Auszahlung am _____

4 Nebenleistungen

Bereitstellungsprov. von 0,250000 % pro Monat

auf den ab 30.09.2019 nicht zur Auszahlung kommenden Betrag bis zur vollen Auszahlung, jeweils fällig mit den Sollzinsen.

Verwaltungskosten monatlich

EUR

1,50

5 Darlehensrückzahlung und Laufzeit:

Das Darlehen ist wie folgt zurückzuzahlen:

in (Anzahl) 34 Tilgungsraten jeweils fällig am 30.9./30.12./30.3./30.6. eines jeden Jahres, erstmals

am 30.09.2019, hiervon (Anzahl) 33 Raten in Höhe von 177.619,54 EUR sowie eine abweichende Rate in Höhe von

177.619,34 EUR. Daneben sind (Anzahl) 102 Sollzinssraten in Höhe der Sollzinsen auf den jeweils valutierenden Darlehensbetrag, jeweils fällig am Ende eines jeden Monats, erstmals am 30.07.2019 zu zahlen.

Bei Sollzinssatzänderungen können die Raten entsprechend geändert werden. Die neuen Raten wird die Bank dem Darlehensnehmer mitteilen.

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, werden fällige Beträge (z. B. Sollzinsen oder Leistungsraten) dem Belastungskonto

IBAN DE09 2176 3542 0001 0650 41 belastet.

6 Sicherheiten: Alle der Bank zustehenden Sicherheiten sichern alle bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche der Bank aus der Geschäftsverbindung mit dem Darlehensnehmer, soweit nicht im Einzelfall außerhalb dieses Vertrags etwas anderes vereinbart ist; dies gilt auch für hier nicht aufgeführte und aufgrund der Allgemeinen Geschäftsbedingungen haftende Sicherheiten. Zusätzlich stellt der Darlehensnehmer der Bank mit gesonderten Vereinbarungen noch folgende Sicherheiten:

Siehe Anlage 1, die wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages ist.

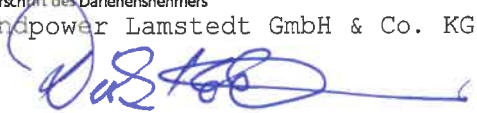
☐ Der Darlehensnehmer hat für die Zahlung eines Geldbetrags, dessen Höhe der vereinbarten Grundschild oder Grundschilden (Kapital, Zinsen, Nebenleistung) entspricht, die persönliche Haftung zu übernehmen und sich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen zu unterwerfen. Die Bank kann die persönliche Haftung unabhängig von der Eintragung und dem Bestand der Grundschild oder Grundschilden sowie ohne vorherige Zwangsvollstreckung in das Beleihungsobjekt geltend machen.

Bei einer Verschlechterung oder erheblichen Gefährdung der Vermögenslage des Darlehensnehmers, eines Mithaftenden oder eines Bürgen oder bei einer Veränderung des Sicherungswerts der im Vertrag vorgesehenen zu bestellenden Sicherheiten, durch die das Risiko der nicht ordnungsgemäßen Rückführung des Darlehens gegenüber dem Zustand bei Vertragsabschluss nicht unwesentlich erhöht wird, kann die Bank vom Darlehensnehmer die Bestellung zusätzlicher geeigneter Sicherheiten nach ihrer Wahl verlangen, auch wenn bisher keine Bestellung von Sicherheiten vereinbart war. Das Gleiche gilt, wenn die Angaben über die Vermögensverhältnisse des Darlehensnehmers, eines Mithaftenden oder eines Bürgen sich nachträglich als unrichtig herausstellen. Das Darlehen kann erst in Anspruch genommen werden, wenn sämtliche Bedingungen erfüllt sind, die vorgesehenen Sicherheiten bestellt wurden und die Bank deren Ordnungsmäßigkeit geprüft hat.

7 Datenweitergabe bei ordnungsgemäß bedienten Krediten und Übertragung des Kreditrisikos ohne Übertragung von Kreditforderungen und Sicherheiten 7.1 Zum Zwecke der Refinanzierung, Eigenkapitalentlastung oder Risikodiversifizierung ist die Bank berechtigt, das wirtschaftliche Risiko des Darlehens ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen und hierzu erforderliche Informationen und Unterlagen, die das Darlehensverhältnis betreffen, an Dritte gemäß Absatz 3 sowie an solche Personen weiterzugeben, die aus technischen, organisatorischen oder rechtlichen Gründen in die Prüfung der Werthaltigkeit oder die Abwicklung der Übertragung des Darlehensrisikos einzubinden sind. 7.2 Übermittelt werden dürfen insbesondere Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf oder vergleichbare Daten), Angaben zum Darlehen (Höhe, Laufzeit, Sollzinssatz der Forderung oder vergleichbare Daten), Informationen über eventuelle Nebenrechte, einschließlich der Sicherheiten sowie Informationen über die für die Realisierung des übertragenen Risikos dienenden Urkunden. Der Darlehensnehmer befreit die Bank insoweit auch vom Bankgeheimnis. 7.3 Dritter ist ein Mitglied des europäischen Systems der Zentralbanken, ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstleistungsinstitut, ein Finanzunternehmen, ein Versicherungsunternehmen, ein Versorgungswerk, eine Pensionskasse, eine Kapitalanlagegesellschaft, eine Kapitalsammelstelle, eine Zweckgesellschaft, eine Rating-Agentur oder ein Wirtschaftsprüfer. 7.4 Die Bank wird die Empfänger der Daten vor der Weitergabe von Informationen zur Vertraulichkeit verpflichten, soweit eine solche Verpflichtung nicht bereits aufgrund gesetzlicher oder berufsständischer/berufsüblicher Regelungen besteht. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit beinhaltet, Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Daten und Wertungen zu wahren und von den Informationen nur in dem Umfang Gebrauch zu machen, wie dies zur Durchführung der bezeichneten Maßnahmen erforderlich ist. 8 Datenweitergabe bei Krediten und Übertragung von Kreditforderungen und Sicherheiten Die Bank nimmt eine Übertragung der Darlehensforderung und der Sicherheiten bei ordnungsgemäß bedientem Darlehen nicht ohne Einwilligung des Darlehensnehmers vor.
--

9 Weitere Darlehensbedingungen: Weitere Darlehensbedingungen siehe Anlage 2, die wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages ist.
--

Ergänzend gelten die **Allgemeinen Bedingungen für Kredite und Darlehen** und die **Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)** der Bank. Die Allgemeinen Bedingungen für Kredite und Darlehen sind beigelegt. Die AGB können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden sie ausgehändigt.

Ort, Datum Niebüll 21. Juni 2019	Unterschrift des Darlehensnehmers Windpower Lamstedt GmbH & Co. KG 
Ort, Datum Niebüll 21. Juni 2019	Unterschrift der Bank VR Bank Nord eG 

Allgemeine Bedingungen für Kredite und Darlehen

„Kredit“ im Sinne dieser Bedingungen sind sämtliche Kredite und Darlehen.

- Einschränkung der Übertragbarkeit:** Der Anspruch auf Auszahlung des Kredits ist nur mit Zustimmung der Bank abtretbar oder verpfändbar.
- Entfällt.**
- Kreditkonto und Kostenverrechnung:** Die Bank wird dem Kreditnehmer, soweit erforderlich, Kreditkonten einrichten. Kosten können mit der nächsten fälligen Leistungsrate verrechnet werden. Soweit nichts anderes vereinbart, wird der Kredit dem angegebenen Rückzahlungskonto gutgeschrieben, dem auch fällige Beträge belastet werden.
- Kreditrahmen, Überschreitungen:** Der Kreditnehmer kann Verfügungen nur im Rahmen des eingeräumten Kredits vornehmen. Sollte es dennoch zu einer Inanspruchnahme über den Rahmen des eingeräumten Kredits hinaus kommen, so ist der darüber hinausgehende Betrag unverzüglich an die Bank zu zahlen; für derartige Überziehungen fällt ein Überziehungszins an, der sich nach der mit der Bank getroffenen Vereinbarung und den Informationen richtet, die die Bank dem Kreditnehmer übermittelt. Auch wenn Überschreitungen des eingeräumten Kredits geduldet worden sind, erweitern diese nicht den ursprünglich eingeräumten Kreditrahmen.
- Vertragssprache, Unterlagen:** Die Vertragssprache ist Deutsch. Sämtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen.
- Tilgungsplan:** Ist ein Zeitpunkt für die Rückzahlung des Kredits bestimmt, kann der Kreditnehmer vom Kreditgeber jederzeit einen Tilgungsplan verlangen.

7 Ordentliche Kündigung oder vorzeitige Erfüllung des Kreditnehmers

7.1 Kündigung von Krediten mit Sollzinsbindung: Der Kreditnehmer kann einen Kreditvertrag mit einem gebundenen Sollzinssatz ganz oder teilweise kündigen,

- wenn die Sollzinsbindung vor der für die Rückzahlung bestimmten Zeit endet und keine neue Vereinbarung über den Sollzinssatz getroffen ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat, frühestens für den Ablauf des Tages, an dem die Sollzinsbindung endet; ist eine Anpassung des Sollzinssatzes in bestimmten Zeiträumen bis zu einem Jahr vereinbart, so kann der Kreditnehmer jeweils nur für den Ablauf des Tages, an dem die Sollzinsbindung endet, kündigen;
- in jedem Fall nach Ablauf von zehn Jahren nach dem vollständigen Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten; wird nach dem Empfang des Kredits eine neue Vereinbarung über die Zeit der Rückzahlung oder den Sollzinssatz getroffen, so tritt der Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die Stelle des Zeitpunktes des Empfangs.

7.2 Kündigung von Krediten mit veränderlichem Sollzinssatz: Enthält der Kreditvertrag einen veränderlichen Sollzinssatz, kann der Kreditnehmer den Kreditvertrag jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen.

7.3 Kündigung von unbefristeten Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen: Der Kreditnehmer kann einen Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag, bei dem eine Zeit für die Rückzahlung nicht bestimmt ist, ganz oder teilweise kündigen, ohne eine Frist einzuhalten.

7.4 Unterlassene Rückzahlung: Eine Kündigung des Kreditnehmers gilt als nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zwei Wochen nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt.

7.5 Vorzeitige Rückzahlung bei einem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag: Der Darlehensnehmer kann seine Verbindlichkeiten aus einem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig erfüllen. Bei befristeten Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen mit einem für die gesamte Vertragslaufzeit oder für einen bestimmten Zeitraum gebundenen Sollzinssatz kann eine Vorfälligkeitsentschädigung (vgl. Nummer 12) anfallen.

8 Außerordentliche Kündigung des Kreditnehmers: Eine fristlose Kündigung kann der Kreditnehmer nur dann aussprechen, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kreditnehmer – auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange der Bank – unzumutbar werden lässt, den Kreditvertrag fortzusetzen.

Der Kreditnehmer kann einen Kreditvertrag, bei dem ein gebundener Sollzinssatz vereinbart und der Kredit durch ein Grund- oder Schiffspfandrecht gesichert ist, nach Ablauf von sechs Monaten nach vollständigem Empfang des Kredits unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten vorzeitig kündigen, wenn seine berechtigten Interessen dies gebieten. Ein solches Interesse liegt insbesondere vor, wenn der Kreditnehmer ein Bedürfnis nach einer anderweitigen Verwertung der zur Sicherung des Kredits beliehenen Sache hat.

9 Ordentliche Kündigung der Bank

9.1 Kündigung unbefristeter Kredite gegenüber Unternehmern: Kredite und Kreditzusagen gegenüber Unternehmern, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kreditnehmers Rücksicht nehmen.

9.2 Kündigung unbefristeter Kredite gegenüber Verbrauchern: Kredite und Kreditzusagen gegenüber Verbrauchern, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens zwei Monaten kündigen. Kredite und Kreditzusagen, die auf einem laufenden Zahlungsverkehrskonto gemäß § 504 BGB als eingeräumte Überziehungsmöglichkeit (Kontoüberziehung) zur Verfügung gestellt werden und die der Verbraucher auf Aufforderung der Bank oder spätestens nach drei Monaten zurückzahlen hat sowie auf einem laufenden Konto geduldete Überziehungen, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kreditnehmers Rücksicht nehmen.

10 Außerordentliche Kündigung der Bank

10.1 Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes: Die Bank kann den Kreditvertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (Nr. 19 Abs. 3 AGB), der ihr die Fortsetzung des Kreditverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist unzumutbar werden lässt, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Soweit der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Kreditvertrag besteht, wird die Bank erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung kündigen.

Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn

- der Kreditnehmer nicht regelmäßig der Offenlegung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse nach Nummer 15 dieser Bedingungen nachkommt;
- das von der Bank finanzierte oder beliehene Objekt ohne ihre Zustimmung veräußert wird;
- die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Beleihungsobjektes ganz oder eines seiner Teile angeordnet wird;
- Prämien auf eine an die Bank abgetretene Lebensversicherung nicht pünktlich bezahlt werden oder eine solche Versicherung gekündigt wird
- oder planmäßige Sparleistungen auf einen an die Bank abgetretenen Bausparvertrag nicht pünktlich bezahlt werden oder der Bausparvertrag gekündigt wird.

10.2 Kündigung bei wesentlicher Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen: Wenn in den Vermögensverhältnissen des Kreditnehmers oder in der Werthaltigkeit einer für den Kredit gestellten Sicherheit eine wesentliche Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch die die Rückzahlung des Kredits, auch unter Verwertung der Sicherheit(en), gefährdet wird, kann die Bank den Kreditvertrag vor Empfang des Kredits im Zweifel stets, nach Empfang nur in der Regel fristlos kündigen.

10.3 Kündigung wegen Zahlungsverzugs: Wegen Zahlungsverzugs kann die Bank nur kündigen

- bei Krediten für gewerbliche Zwecke oder eine selbstständige berufliche Tätigkeit, wenn der Kreditnehmer mit der Zahlung von fälligen Leistungen länger als 14 Tage in Verzug ist und auch nach Nachfristsetzung durch die Bank von mindestens weiteren 14 Tagen nicht zahlt.
- bei Immobilial-Verbraucherdarlehen im Sinne von § 491 Abs. 3 BGB mit Verbrauchern, wenn der Kreditnehmer mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und mindestens 2,5 Prozent des Nennbetrags des Kredits in Verzug ist und die Bank dem Kreditnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrags mit der Erklärung gesetzt hat, dass sie bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange.
- bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen, wenn der Kreditnehmer mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und mindestens zehn Prozent, bei einer Laufzeit von über 36 Monaten mit mindestens fünf Prozent des Nennbetrags des Kredits in Verzug ist und die Bank dem Kreditnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrags mit der Erklärung gesetzt hat, dass sie bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange.

11 Verfahren und Abwicklung im Kündigungsfall

11.1 Kündigung: Die Kündigung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Vertragsteil. Die Kündigung der Bank erfolgt durch Erklärung in Textform.

11.2 Freistellung: Bei der Beendigung des Kreditverhältnisses hat der Kreditnehmer die Bank von ihren Verpflichtungen freizustellen. Dies gilt auch, wenn die Bank bei einer vereinbarten Laufzeit den Avalkredit vorzeitig aus wichtigem Grund kündigt (Nr. 19 Abs. 3 AGB). Die Bank ist nicht verpflichtet, vor der Kündigung im Rahmen des genehmigten Kredits ausgestellte Wechsel oder Schecks einzulösen, die am Tag der Kündigung oder später vorgelegt werden.

11.3 Rücksichtnahme auf Belange des Kreditnehmers: Die Bank wird bei der Ausübung ihres Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kreditnehmers Rücksicht nehmen und ist jederzeit zu einem Gespräch über die Möglichkeiten einer einverständlichen Regelung bereit.

11.4 Frist zur Abwicklung: Im Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kreditnehmer für die Abwicklung eine angemessene Frist einräumen.

12 Schadensersatz

12.1 Nichtabnahmeentschädigung: Bei Nichtabnahme des Kredits infolge ernsthafter Erfüllungsverweigerung oder trotz Nachfristsetzung kann die Bank einen daraus entstehenden Schaden auf den endgültig nicht zur Auszahlung kommenden Kreditbetrag ersetzt verlangen.

12.2 Vorfälligkeitsentschädigung bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen: Im Fall der vorzeitigen Rückzahlung eines Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrags (vgl. Nummer 7.5) ist der Schaden zu ersetzen, der aus der vorzeitigen Rückzahlung entsteht. Diesen Schaden wird der Kreditgeber nach den vom Bundesgerichtshof für die Berechnung vorgeschriebenen finanzmathematischen Rahmenbedingungen berechnen, die insbesondere

- ein zwischenzeitlich gesunkenes Zinsniveau,
- die für den Kredit ursprünglich vereinbarten Zahlungsströme,
- den dem Kreditgeber entgehenden Gewinn,
- den mit der vorzeitigen Rückzahlung verbundenen Verwaltungsaufwand sowie
- die infolge der vorzeitigen Rückzahlung ersparten Risiko- und Verwaltungskosten

berücksichtigen.

Die Vorfälligkeitsentschädigung wird folgende Beträge nicht überschreiten:

- ein Prozent beziehungsweise, wenn der Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung weniger als ein Jahr beträgt, 0,5 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags,
- den Betrag der Sollzinsen, den der Kreditnehmer in dem Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung entrichtet hätte.

Ein Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung ist ausgeschlossen, wenn die Rückzahlung aus den Mitteln einer Versicherung bewirkt wird, die aufgrund einer entsprechenden Verpflichtung im Kreditvertrag abgeschlossen wurde, um die Rückzahlung zu sichern oder im Vertrag die Angaben über die Laufzeit des Vertrags, das Kündigungsrecht des Darlehensnehmers oder die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung unzureichend sind.

12.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung: Wird bei einem Kredit mit Sollzinssatzbindung vor Ablauf der Sollzinssatzbindungsfrist dieser durch die Kündigung der Bank fällig, hat der Kreditnehmer den durch die vorzeitige Rückzahlung entstehenden Schaden zu ersetzen.

13 Verzug: Bei kalendermäßig bestimmten Geldleistungen, die der Kreditnehmer aufgrund des Kreditvertrags schuldet (wie z. B. Leistungsraten und Zinsen), tritt Verzug bei nicht termingemäßer Zahlung ein. Sofern nicht die Bank einen höheren oder der Kreditnehmer einen niedrigeren Verzugschaden nachweist, sind die Geldleistungen ab Verzug für das Jahr mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Bei Immobilie-Verbraucherdarlehensverträgen beträgt der Verzugszinssatz für das Jahr zweieinhalb Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen für den Kreditnehmer haben (z. B. Zwangsverkauf) und die Erlangung eines Kredits erschweren.

14 Gesamtschuldner: Mehrere Kreditnehmer haften als Gesamtschuldner. Jeder Kreditnehmer kann allein über den eingeräumten Kredit verfügen.

15 Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse: Der Kreditnehmer ist während der Laufzeit des Kredits verpflichtet, der Bank auf Verlangen jederzeit alle gewünschten Auskünfte über seine wirtschaftlichen Verhältnisse zu erteilen und alle gewünschten Unterlagen jeweils unterschrieben und mit Datum versehen zur Verfügung zu stellen, damit sich die Bank ein klares, zeitnahes Bild über seine wirtschaftliche Lage machen sowie die Anforderungen des § 18 KWG und der Bankenaufsicht erfüllen kann. Bei nicht bilanzierenden Kreditnehmern kann es sich bei den gewünschten Unterlagen insbesondere handeln um die Einkommens- und Vermögensaufstellungen einschließlich aller Verbindlichkeiten, die Einnahmen- und Ausgabenrechnung (Überschussrechnung), die Kopien der Steuerbescheide bzw. der Steuererklärungen sowie bei bilanzierenden Kreditnehmern insbesondere um den testierten oder bestätigten Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht sowie den Konzernabschluss jeweils mit den dazugehörigen Geschäfts- und/oder Prüfungsberichten. Sollte die Vorlage der Unterlagen nicht innerhalb von neun Monaten nach Ende des Kalenderjahres bzw. des Geschäftsjahres möglich sein, wird der Kreditnehmer die Unterlagen zunächst in vorläufiger Form (z. B. Steuererklärung, Zwischenabschluss, vorläufiger Jahresabschluss) einreichen.

16 Versicherungen: Der Kreditnehmer ist verpflichtet, Sicherungsgut samt Zubehör entsprechend der vertraglichen Vereinbarung in ausreichender Höhe zu versichern und dies der Bank jederzeit, insbesondere durch Vorlegen der Versicherungsscheine, nachzuweisen. Der Kreditnehmer hat dafür einzustehen, dass diese Verpflichtungen auch dann erfüllt werden, wenn ihm das Sicherungsgut nicht gehört.

17 Miet-/Pachtvorauszahlungen: Jede Art von Finanzierungsbeiträgen, wie beispielsweise Baukostenzuschüsse, Miet- oder Pachtvorauszahlungen, die von Mietern oder Pächtern zu übernehmen sind, bedürfen der Zustimmung der Bank.

18 Auszahlungsvoraussetzungen: Der Kredit kann erst in Anspruch genommen werden, wenn sämtliche vertraglichen Bedingungen erfüllt sind, die vorgesehenen Sicherheiten bestellt wurden, die Bank die Ordnungsmäßigkeit der vorgesehenen Sicherheiten geprüft hat, deren Bestellung nicht mehr widerrufbar ist und eine von der Bank verlangte Empfangsbestätigung über ausgehändigte Unterlagen vorliegt. Bei Baukrediten erfolgt die Auszahlung üblicherweise nach Baufortschritt. Die Auszahlung des Kredits kann verweigert werden, wenn nach Vertragsabschluss erkennbar wird, dass die Rückzahlung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kreditnehmers gefährdet ist. Der Darlehensgeber ist berechtigt, die Auszahlung eines Allgemein-Verbraucherdarlehens, bei dem eine Zeit für die Rückzahlung nicht bestimmt ist, aus einem sachlichen Grund zu verweigern.

19 Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

19.1 Nachsicherheiten: Bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen mit einem Nettokreditbetrag über 75.000 EUR und bei Nichtverbraucherkrediten kann die Bank vom Kreditnehmer bei einer Verschlechterung oder erheblichen Gefährdung seiner Vermögenslage oder der eines Mithaftenden oder eines Bürgen oder bei einer Veränderung des Sicherungswerts der im Vertrag vorgesehenen zu bestellenden Sicherheiten, durch die das Risiko der nicht ordnungsgemäßen Rückführung des Kredits gegenüber dem Zustand bei Vertragsabschluss nicht unwesentlich erhöht wird, Bestellung zusätzlicher geeigneter Sicherheiten nach ihrer Wahl verlangen, auch wenn bisher keine Bestellung von Sicherheiten vereinbart war. Das Gleiche gilt, wenn die Angaben über die Vermögensverhältnisse des Kreditnehmers, eines Mithaftenden oder eines Bürgen sich nachträglich als unrichtig herausstellen.

19.2 Ersatzsicherheit: Die Bank kann vom Kreditnehmer die Bestellung einer Ersatzsicherheit verlangen, wenn die im Kreditvertrag angegebene Sicherheit zerstört wird oder einen erheblichen Wertverlust erlitten hat.

19.3 Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten: Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine angemessene Frist einräumen.

20 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

20.1 Einigung über das Pfandrecht: Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank zur Sicherung aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden (z. B. Kontoguthaben).

20.2 Ausnahmen vom Pfandrecht: Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (z. B. Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Genussrechte, für Ansprüche des Kunden gegen die Bank aus nachrangigen Verbindlichkeiten sowie für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland für den Kunden verwahrt.

20.3 Zins- und Gewinnanteilscheine: Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

21 Abtretung

21.1 Ansprüche auf Arbeitseinkommen im Sinne von § 850 ZPO sind Lohn- und Gehaltsforderungen sowie auch alle sonstigen auf dem Arbeitsverhältnis mit dem jeweiligen Arbeitgeber beruhenden oder sich aus dem Zusammenhang hiermit ergebenden Ansprüche (einschl. solcher auf einmalige Vergütungen), insbesondere Provisionen, Erfindungsvergütungen, Abfindungsansprüche, Renten und Ruhegehaltsansprüche. Sozialleistungsansprüche sind insbesondere Ansprüche auf Zahlung von Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Insolvenzgeld, Krankengeld sowie Renten der Deutschen Rentenversicherung, berufsständischer Versorgungswerke und privater Rentenversicherungen.

21.2 Der Kreditnehmer verpflichtet sich, der Bank jeden Wechsel des Arbeitgebers/Dienstberechtigten unverzüglich anzuzeigen.

21.3 Die Bank wird die Abtretung dem Drittschuldner zunächst nicht anzeigen. Ist der Schuldner seit zwei Monaten mit der Zahlung in Verzug, so kann die Bank unter Nennung des Betrags, mit dem sich der Schuldner in Verzug befindet, und Fristsetzung von mindestens einem Monat dem Sicherungsgeber die Verwertung androhen. Nach Ablauf der Frist ist die Bank berechtigt, dem Drittschuldner die Abtretung in dem zur Begleichung des genannten Betrags erforderlichen Umfang anzuzeigen* und insoweit die abgetretenen Forderungen einzuziehen.

Einer Androhung bedarf es nicht, wenn der Schuldner sich nach einer ordentlichen Kündigung seitens der Bank bzw. nach einer einvernehmlichen Aufhebung des Kreditverhältnisses mit seinen Verbindlichkeiten in Zahlungsverzug befindet oder wenn die Bank das Kreditverhältnis aus wichtigem Grund gekündigt hat. Dies gilt nicht, wenn Schuldner und Sicherungsgeber verschiedene Personen sind.

21.4 Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Sicherungsgebers Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben.

22 Aufwendungen: Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

23 Verjährung: Die Ansprüche aus dem Kreditvertrag verjähren nach Ablauf von fünf Jahren, beginnend mit dem Ende des Jahres, in dem diese Ansprüche fällig werden.

24 Abbedingung von § 193 BGB für vertraglich vereinbarte regelmäßige Zins- und Tilgungsleistungen: Die Parteien bedingen für die vertraglich vereinbarten regelmäßigen Zins- und Tilgungsleistungen die Regel des § 193 BGB ab, wonach dann, wenn an einem bestimmten Tage oder innerhalb einer Frist eine Leistung zu bewirken ist und der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Leistungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend fällt, an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag tritt. Durch das Abbedingen dieser Regelung kann beispielsweise die Fälligkeit einer Rate auch an einem allgemeinen Feiertag, einem Sonnabend oder einem Sonntag eintreten.

25 Aufsichtsbehörde: Die für die Zulassung von Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland (Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, Deutschland); die für den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main.

26 Einbeziehung AGB: Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Der Wortlaut dieser Bedingungen kann in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden die Bedingungen auch ausgehändigt.

27 Sonstige Bedingungen: Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sein bzw. nicht durchgeführt werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Bestimmungen.

* Vordruck 232 050 verwenden.

1 Bei dem Einsatz von Tilgungsersatzinstrumenten bitte zusätzlich Vordruck 212 180 verwenden.

Anlage 1 zu den Kredit- und Darlehensverträgen zwischen der

Windpower Lamstedt GmbH & Co. KG

und der

VR Bank Nord eG

Sicherheiten:

Vorbemerkung:

Bei den folgenden Standortrechten kann mit Valutierung der Darlehen die vereinbarte Rangstelle nicht sofort erreicht werden:

-Lamstedt Blatt 1505 - Eigentümer Diedrich Söhl, Vorlast Abt. II Nr. 14, Windenergieanlage Nr. 782125

-Lamstedt Blatt 1974 – Eigentümer Jens Heinrich Tiedemann, Vorlasten Abt. II Nr. 1 und 3, Windenergieanlagen 782127 und 782128

-Lamstedt Blatt 1454 – Eigentümer Andreas Müller, Vorlast Abt. II Nr. 2, Windenergieanlage Nr. 782132

Bis zur Erlangung der vereinbarten Rangstellen wird eine selbstschuldnerische Bürgschaft wie folgt vereinbart:

EUR 800.000,00 unbefristete selbstschuldnerische Herrn Dirk Johannes Ketelsen für Ansprüche aus der Geschäftsverbindung.

Der Nachweis ist von der Windpower Lamstedt GmbH & Co. KG zu erbringen, da die Dienstbarkeiten und Vormerkungen zu Gunsten der Gesellschaft eingetragen sind.

Folgende Sicherheiten werden zugunsten der VR Bank eG bestellt:

1. Beschränkte persönliche Dienstbarkeiten zu Gunsten des Kreditnehmers sowie eine Vormerkung zu Gunsten des Kreditnehmers, eingetragen ohne wertmindernde Vorlasten in Abt. II und ohne Vorlasten in Abt. III in den Grundbüchern zu dem Windenergieanlagen-Standorten. Notarielle Abtretung der Rechte aus den Vormerkungen zu Gunsten der VR Bank Nord eG.

Für die externe Kabeltrasse vom Windpark zum Netzverknüpfungspunkt sind die vorgenannten Dienstbarkeiten und Vormerkungen ebenfalls zu Gunsten des Betreibers bzw. der Windpark Lamstedt GbR eingetragen und werden der VR Bank Nord eG im Rahmen einer Positivklärung bestätigt.

2. Vereinbarung eines Eintrittsrechts zu Gunsten der VR Bank Nord eG in sämtliche Nutzungs-, Pacht- oder Gestattungsverträge bezüglich der Windenergieanlagenstandorte

3. Raum-Sicherungsübereignung der Windenergieanlage mit sämtlicher auf den Windenergieanlagen-Standorten befindlicher Peripherie nebst Einholung einer Versicherungsbestätigung für die Maschinenversicherung
4. Bis auf weiteres stille Abtretung der gegenwärtigen und künftigen Rechte und Ansprüche aus Versicherungsverträgen zur Maschinen- Betriebsunterbrechungsversicherung (Differenzdeckungsversicherung)
5. Bis auf weiteres stille Abtretung der gegenwärtigen und künftigen Rechte und Ansprüche aus dem EPK-Vertrag Nr. W-00206 zwischen dem Kreditnehmer und der ENERCON GmbH vom 30.11.2005/28.02.2006, Zusatzvereinbarung vom 30.11.2005/13.03.2006 und Zusatzvereinbarung vom 17.07./04.08.2009 nebst Eintrittsrecht für die VR Bank Nord eG in den EPK-Vertrag (Vertragsnummer W-00206)
6. Globalabtretung der gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Betrieb der Windenergieanlagen, insbesondere aus der Stromproduktion
7. Verpfändung Gesellschaftsanteil an der Windpark Lamstedt GbR

Die vorgenannten Sicherheiten werden mit separaten Verträgen vereinbart.

Anlage 2 zum Darlehensvertrag zwischen der
Windpower Lamstedt GmbH & Co. KG
und der
VR Bank Nord eG

A) Valutierungsvoraussetzungen für die Ablösung der Commerzbank AG:

1. Unterzeichnete Vollmacht zur Kreditablösung der Verbindlichkeiten bei der Commerzbank AG. Das Förderdarlehen Nr. 328/6105365/20 ist im Rahmen eines Bankenwechsels ohne Berechnung eines Margenschadens auf die VR Bank Nord eG zu übertragen.
2. Nachweis der Stellung der unter Anlage 1 dieses Darlehensvertrages aufgeführten Sicherheiten durch Neuabschluss bzw. nach Freigabe durch die Commerzbank AG. Die Rechte aus den Vormerkungen der Standortrechte sind notariell abzutreten an die VR Bank Nord eG. Die Beglaubigungskosten zahlt die VR Bank Nord eG. Die Eintragung im Grundbuch erfolgt im Verwertungsfall. Zeitnah nach Ablösung der Verbindlichkeiten bei der Commerzbank AG ist die Erlangung der rangrichtigen Eintragung der Standortrechte durch entsprechende Vorrangseinräumungen auf eigene Kosten durch die Kreditnehmerin zu veranlassen und nachzuweisen. Bis zur vollständigen, rangrichtigen Eintragung übernimmt der Kommanditist, Herr Dirk Johannes Ketelsen, eine unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft in Höhe von 800.000,00 Euro.

B) Auflagen:

1. Aus den noch vorzulegenden Unterlagen und Informationen dürfen sich keine gegen die Kreditvergabe sprechenden Erkenntnisse ergeben.

In Erweiterung der Allgemeinen Bedingungen für Kredite und Darlehen und unbeschadet der weiteren Regelungen der Nrn. 13 bis 19 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der VR Bank Nord eG sowie sonstiger vertraglicher und gesetzlicher Kündigungsrechte, ist die VR Bank Nord eG zur fristlosen Kündigung dieses Darlehensvertrages aus wichtigem Grund berechtigt, wenn die Auswertung der vorzulegenden Unterlagen zu einer anderen Einschätzung des Kreditengagements seitens der VR Bank Nord eG führt.

2. Der Kreditnehmer verpflichtet sich, den abgeschlossenen Vollwartungsvertrag mit einer Laufzeit von mindestens 15 Jahren und einer garantierten Verfügbarkeit von mind. 97 % während der Kreditlaufzeit aufrechtzuerhalten.
3. Während der Kreditlaufzeit sind die finanzierten Windenergieanlagen und weitere Windparkeinrichtungen, -maschinen, -anlagen und Gebäude in ausreichendem Umfang gegen übliche Risiken zu versichern (Maschinenversicherung, Maschinenbetriebsunterbrechungs-versicherung, Allgafahrenversicherung, Betreiberhaftpflichtversicherung). Der Versicherungsschutz ist nachzuweisen.

4. Der Betrieb der acht Windenergieanlage erfolgt in einer separaten Projektgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG, deren Tätigkeit ausschließlich auf dieses Projekt, d.h. den Betrieb dieser Windenergieanlagen am Standort Lamstedt zu beschränken ist.

5. Während der Finanzierungslaufzeit gilt folgende Zahlungshierarchie als vereinbart:

- a) laufende Projektkosten inkl. Erhaltungsinvestitionen, Betriebskosten, Versicherungsprämien, Steuern auf Gesellschaftsebene
- b) Kosten, Gebühren und Auslagenersatz Darlehensgeber
- c) Zinsen (inklusive Verzugszinsen) und Bereitstellungsprovisionen
- d) Rückzahlung Darlehen
- e) Sonstige Zahlungen Darlehensgeber
- f) Sonstige Zahlungen inkl. Ausschüttungen/Zahlungen an Gesellschafter

Zahlungen nach Ziffer 5 f) dürfen nur erfolgen, wenn nachgewiesen ist, dass der vereinbarte Schuldendienstdeckungsgrad eingehalten wird.

6. Gesellschafterwechsel (Change of Control)

Die Bereitschaft der VR Bank Nord eG zur Gewährung dieses Kredites und die Zulassung sämtlicher Inanspruchnahmen hierunter basiert auf den gegenwärtigen Gesellschaftsverhältnissen des Kreditnehmers. Der Kreditnehmer ist daher verpflichtet, jede Änderung der Gesellschafterverhältnisse vor einer solchen Änderung der VR Bank Nord eG anzuzeigen, sofern dadurch ein Wechsel der Kontrolle über den Kreditnehmer bewirkt wird oder werden kann. Ein Wechsel der Kontrolle liegt vor, wenn ein bislang nicht mehrheitlich beteiligter Gesellschafter oder ein Dritter alleine oder mit anderen gemeinsam handelnd die Mehrheit nach Kapital- und/oder Stimmrechten erwirbt bzw. ausüben kann. Zwischen Kreditnehmer und der VR Bank Nord eG ist eine für beide Parteien zufriedenstellende Einigung über die Fortsetzung des Kreditverhältnisses zu veränderten Bedingungen, z.B. hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung und/oder sonstiger Absprachen erzielen.

Unbeschadet der weiteren Kündigungsrechte nach Nr. 19 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der VR Bank Nord eG und Nr. 10 der Allgemeinen Darlehensbedingungen der VR Bank eG sowie gesetzlicher Kündigungsrechte kann die VR Bank Nord eG den Kredit aus wichtigem Grund fristlos kündigen, wenn eine solche Einigung nicht innerhalb einer angemessenen Frist zustande kommt und wenn durch den Wechsel der Kontrolle die Rückzahlung des Kredites gefährdet ist.

7. Finanzkennzahlen

Der Kreditnehmer wird dafür Sorge tragen, dass während der Laufzeit des Kredites bei den finanziellen Verhältnissen des Kreditnehmers zu jeder Zeit folgende Anforderung (Finanzkennzahl) eingehalten wird:

Über die gesamte Kreditlaufzeit muss das Projekt einen Schuldendienstdeckungsgrad (DSCR-debt service cover ratio) von größer 1,10 erzielen. Dabei wird folgendes Berechnungsschema zugrunde gelegt:

- Der Schuldendienstdeckungsgrad wird jeweils für die vergangenen 12 Monate auf Basis des jeweils aktuell vorliegenden Jahresabschlusses ermittelt und ist definiert als das Verhältnis von

- verfügbarem Cash Flow der vergangenen 12 Monate (Periode)
- zur Summe der Tilgungen und Zinsen und Gebühren auf die Gesamtschulden in der Periode
- Der verfügbare Cash Flow wird wie folgt ermittelt:
 - Summe aller betrieblichen und sonstigen Einzahlungen im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb des Kreditnehmers aus dem Projekt während der Periode abzüglich
 - der Summe der Investitionen, Betriebs-, Verbesserungs-, Erhaltungs- und sonstigen Kosten, Ausgaben und Steuern auf Gesellschaftsebene sofern die genannten Positionen nicht zu den Gesamtschulden gehören und diese vom Kreditnehmer während der betreffenden Periode in Bezug auf das Projekt zu zahlen sind
- Unter Gesamtschulden wird die Summe aller Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Leasingfinanzierungen verstanden.

Die Einhaltung der Finanzkennzahlen ist der VR Bank Nord eG jährlich durch Jahresabschluss des abgelaufenen Geschäftsjahres nachzuweisen. Bei einem Verstoß oder bei Tatsachen und Umständen, die die Einhaltung gefährden, ist die VR Bank Nord eG unverzüglich zu informieren.

Der Kreditnehmer wird seine bei Abschluss des Kreditvertrages zuletzt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden während der Laufzeit dieses Kreditvertrages beibehalten. Die einzureichenden Unterlagen müssen jeweils nach denselben Grundsätzen wie der Jahresabschluss erstellt werden und im Fall von Abweichungen um eine Aufstellung ergänzt werden, die jeden anderen Buchführungs- und Bilanzierungsansatz und dessen Auswirkungen erläutert. Sämtliche Finanzinformationen müssen in deutscher Sprache abgefasst sein und vom Kreditnehmer als richtig und vollständig bestätigt werden.

Wird bei der Aufstellung künftiger Bilanzen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden abgewichen, so hat der Kreditnehmer diese Abweichung der VR Bank Nord eG mit Vorlage der Bilanzen mitzuteilen und einzeln zu erläutern. Die VR Bank Nord eG kann verlangen, dass die Finanzkennzahlen einvernehmlich so angepasst werden, dass die Einhaltung der geänderten Finanzkennzahlen bei Anwendung der geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden die gleiche wirtschaftliche Lage wiedergibt wie die bis dahin geltenden Finanzkennzahlen bei Anwendung der bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Der Kreditnehmer und die VR Bank Nord eG sind sich darüber einig, dass bei Verletzung der vorstehend vereinbarten Anforderungen an seine finanziellen Verhältnisse eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kreditnehmer gerechtfertigt ist. In diesem Fall ist die VR Bank Nord eG berechtigt, weitere Auszahlungen zu verweigern und die Bestellung oder Verstärkung von bankmäßigen Sicherheiten für diesen Kredit gemäß Nr. 13 (2) der AGB zu verlangen. Kommt der Kreditnehmer seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht innerhalb der von der VR Bank Nord eG gesetzten angemessenen Frist nach, ist die VR Bank Nord eG zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt.

Ein Nachbesicherungsrecht der VR Bank Nord eG nach Nr. 13 (2) der AGB besteht auch dann, wenn trotz Erfüllung der vorgenannten finanziellen Anforderungen Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche der VR Bank Nord eG gegen den Kreditnehmer rechtfertigen.

Die weiteren Regelungen der Nrn. 13 bis 19 AGB und die Allgemeinen Bedingungen für Kredite und Darlehen der VR Bank Nord eG bleiben unberührt.

8. Geschäftsgrundlage für den Darlehensvertrag ist das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien „EEG“, in der zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme bekannten Gesetzesfassung. Die Parteien vereinbaren vorsorglich, dass bei Rechtsänderungen des Förderumfelds für Windenergie und Preisentwicklungen am Spotmarkt die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dazu führen, dass sich die Projekteinnahmen entgegen den Annahmen bei Abschluss des Darlehensvertrages entsprechend anzupassen sind, beispielsweise durch eine Eigenkapitalerhöhung oder Anpassung der Kreditlaufzeit.

Der Kreditnehmer ist außerdem dazu verpflichtet

- unverzüglich alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um mindestens die Rentabilität des Unternehmens sicherzustellen, die aufgrund des derzeit geltenden EEG bestehen würde; hierunter fallen insbesondere alle Maßnahmen zur Kostenreduzierung bzw. Maßnahmen, die zur verbesserten Eigenkapitalausstattung führen;
- auf Anforderung der VR Bank Nord eG Zusatzsicherheiten durch erstrangige Verpfändung von Kontoguthaben in Höhe der zu erwartenden wirtschaftlichen Schlechterstellung seines Projektes zu stellen.

In Erweiterung der Ziffer 4 (1) der Allgemeinen Darlehensbedingungen und unbeschadet der weiteren Regelungen der Nrn. 13 bis 19 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der VR Bank eG sowie sonstiger vertraglicher und gesetzlicher Kündigungsrechte, ist die VR Bank Nord eG zur fristlosen Kündigung dieses Darlehensvertrages aus wichtigem Grund berechtigt, wenn die oben genannten ergriffenen Maßnahmen nach bankmäßigen Bewertungsmaßstäben nicht für eine Sicherstellung der Finanzierung, insbesondere zu vereinbarungsgemäßen Kreditrückführungen und Zinszahlungen, ausreichen und/oder die Zusatzsicherheiten innerhalb der gesetzten Frist nicht bestellt werden.

C) Laufende Informationen:

1. Der Kreditnehmer ist verpflichtet, jährlich zum 31.12. Informationen zu den Stromerträgen/Einspeiseerlösen, den Anlagenverfügbarkeiten, zu evtl. Schadensfällen, Stillständen und Versicherungszahlungen (bei größeren Ereignissen unmittelbar nach Schadenseintritt) vorzulegen.
2. Der Kreditnehmer ist verpflichtet, der VR Bank Nord eG seine wirtschaftlichen Verhältnisse offen zu legen. Der Kreditnehmer hat dafür spätestens innerhalb einer Frist von 9 Monaten nach dem Bilanzstichtag den unterzeichneten und durch einen Steuerberater oder -bevollmächtigten geprüften Jahresabschluss nebst Anhang und eventuellen Lagebericht des Kreditnehmers (sofern erforderlich: testiert) und der Komplementär-GmbH sowie die Jahresabschlüsse von Beteiligungsunternehmen oder anderen Unternehmen, die nach Ansicht der VR Bank Nord eG wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers haben können, vorzulegen. Der Kreditnehmer ist im Übrigen verpflichtet, der VR Bank Nord eG die nach § 18 KWG und anderen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen darüber hinaus noch erforderlichen Unterlagen zukommen zu lassen.

3. Anlassbezogen: Vorlage von Protokollen zur Gesellschafterversammlung (auf Anforderung der VR Bank Nord eG).
4. Anlassbezogen: Vorlage von Informationen zu Änderungen gesellschaftsrechtlicher Verhältnisse.
5. Sofern erforderlich: Zustimmung der Gesellschafterversammlung bei zustimmungspflichtigen Geschäften.

